

손해사정 업무위탁 및 손해사정사 선임 등에 관한 모범규준

제정 2019. 7. 19.

개정 2023. 7. 1.

개정 2024. 8. 30.

제1조(목적) 이 모범규준은 보험회사의 손해사정 업무 위탁 및 소비자의 손해사정사 선임요청에 대한 처리 기준을 명확히 하여 보험소비자의 신뢰를 제고하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 모범규준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “보험회사”라 함은 보험업법 시행령 제96조의3 각 호에 따른 보험 회사를 말한다.
2. “손해사정”이란 보험업법 제185조에 따라 보험사고에 따른 손해액 및 보험금의 사정을 말한다.
3. “손해사정 대상”이란 실제 손해액을 보상하는 제3보험상품 및 손해 보험상품에 대한 보험금 청구건을 말한다. 다만, 소송이 제기된 경우 또는 보험금청구권자가 제출한 서류 심사만으로 지급심사가 완료되어 서류접수 완료일로부터 제3영업일 이내에 보험금이 지급되는 경우는 제외한다.
4. “위탁손해사정사”란 보험업법 제185조에 따라 보험회사와 손해사정 업무 위탁에 관한 계약을 체결하고 손해사정업무를 수행하는 손해사 정사를 말한다.
5. “보험협회”란 보험업법 제175조에 따른 보험협회를 말한다.
6. “보험계약자 등”이란 보험업감독규정 제9-16조제1항에 따른 보험계약자, 피보험자, 보험수익자, 피해자, 그밖에 보험사고와 관련된 이해 관계자를 말한다.

제3조(적용범위) 이 모범규준은 제2조제1호에서 정한 보험회사에 대하여 적용한다.

제4조(위탁손해사정사 평가기준) ① 보험회사는 손해사정 업무 위탁을 위한 평가기준을 마련하고, 이를 준수하여 업무를 위탁할 손해사정사 또는 손해사정업자를 선정하여야 한다. 이 때, 손해사정사 또는 손해사정업자의 전문성, 인적자원, 경영 안정성, 소비자 만족도, 내부통제 수준, 소비자 보호 방안 등을 종합적으로 고려하여 위탁손해사정사 평가 기준을 항목별로 구체적으로 수립하여야 한다.

② 보험회사는 제1항의 평가기준을 설계할 때, 동 모범규준 <별표 1>의 항목을 배점의 100분의 80 이상 반영하고 다음 각 호의 요건을 만족하도록 세부평가 방식을 결정해야 한다. 다만, 손해사정 위탁 이력이 없어 평가 대상 정보가 없는 경우에는 최초 1회에 한하여 선정을 위한 별도의 기준을 마련할 수 있다.

1. 평가항목별 평가산정 세부지침이 모범규준의 평가기준과 일관성이 있도록 합리적으로 설정하여야 한다.
2. 객관적인 자료로 입증이 가능한 평가여야 한다.
3. 평가항목별 배점은 특정항목에 편중되지 않아야 한다.
4. 정성평가 배점을 늘려 정량평가 항목의 배점을 초과하거나, 형식적으로 절대평가를 수행하거나, 동일한 평가유형/지표를 특별한 이유없이 손해사정사 또는 손해사정업자별로 다르게 적용하여서는 아니된다.

③ 제1항의 평가기준에는 손해사정사 또는 손해사정업자별 보험금액·손해율 등을 평가하거나, 손해사정업자별 손해율 총량한도 등을 고정적으로 제한하여 손해사정사 또는 손해사정업자에게 담보별로 보험금의 부지급, 인위적인 삭감을 유도하는 등 손해사정의 객관성 및 공정성을 훼손하거나 소비자에게 불리한 내용을 포함할 수 없다.

④ 보험회사는 내부감사 또는 준법감시인의 확인을 거쳐 마련한 제1항의 위탁 평가 기준을 홈페이지에 공시하고, 평가기준의 중대한 변경이 있는

경우 이를 위탁 당사자에게 알려야 한다. 또한, 평가기준에 따라 위탁손해사정사를 선정한 경우 당사자 등 이해관계자의 요청이 있으면 불가피한 사유가 없는 한, 세부지표 등 평가기준 등을 제공하여야 한다.

제5조(위탁손해사정사 위탁 절차) ① 보험회사의 위탁 절차는 위탁 대상 업무설정, 위탁 대상 보험사고 및 상품 설정, 업체 현황 조사, 후보선정, 비교평가, 후보당사자 의견 청취, 계약체결, 보험업감독규정 제9-21조의2에 따른 예탁보증여부 및 인허가보증보험 가입여부 확인, 결과·평가요소의 안내 등 모든 위탁 관련 업무를 포함한다.

② 보험회사는 손해사정사 또는 손해사정업자가 제출한 손해사정 업무 결과 등 객관적인 평가자료에 근거하여 그 업무에 소요되는 필요 비용을 고려한 합리적인 위탁수수료 산정·지급체계를 설계하여야 하고, 자회사와 비자회사 위탁손해사정사를 불합리한 방식으로 차별하여서는 아니된다.

③ 보험회사는 손해사정에 관한 업무를 자회사인 위탁손해사정사에게 일정 비율을 초과하여 위탁한 경우에는 제1항에 따른 위탁절차와 동 위탁절차에 따른 위탁결과 등을 연1회 이사회에 보고하고 홈페이지에 공시하여야 한다.

④ 제3항의 일정비율은 각 보험회사의 직전년도 전체 손해사정업무 중 위탁된 손해사정업무가 차지하는 비율의 100분의 50을 말하고, 동 위탁 건수 산정 대상이 되는 업무 범위는 보험업법 제188조 손해사정사의 업무를 의미한다.

⑤ 보험회사는 위탁 계약 체결 및 이행과 관련하여 손해사정사 또는 손해사정업자에게 보험회사에 유리한 손해사정을 강요할 수 없고, 손해사정의 공정성을 보호하기 위하여 다음 각 호의 원칙을 준수하여야 한다.

1. 보험회사는 손해사정 위수탁 당사자 간 합의한 업무범위 등 계약조건을 반드시 반영하여 손해사정업무 위탁계약서를 작성하고 교부하여야 한다.
2. 보험회사는 손해사정 위탁계약서상 계약사항을 이행하지 않거나 위탁 계약서에 정한 업무 외의 업무를 강요할 수 없다.
3. 보험회사는 위탁손해사정사 선정을 위한 입찰 전후로 “예정 가격”을 1개 사례에 대해서만 형식적으로 조사하거나, 시장 평균 대비 과도하

게 낮추어 조사하는 등 예정 가격을 낮추도록 유도할 수 없다.

4. 보험회사는 보험업감독규정 제9-21조에 따른 보정요청 등 정당한 사유 없이 손해사정서상 결정된 보험금 지급 금액을 임의 변경하여 지급할 수 없다. 다만, 배상책임보험의 사고 당사자 간 합의에 따른 조정 등은 제외한다.

5. 보험회사의 자체 의료자문 결과를 손해사정서 작성 전에 위탁손해사정사에게 송부하거나, 보험금 합의 및 제한 요건/기준을 설정하는 등 손해사정 결과에 영향력을 행사 할 수 없다.

⑥ 보험회사는 다음 각 호의 경우를 제외하고는 위탁계약에 따라 수수료를 지급하여야 한다.

1. 조사 중단, 미결 등 손해사정사 또는 손해사정업자가 위탁계약서에서 정한 사항을 준수하지 못하는 경우
2. 손해사정사 또는 손해사정업자가 보험업법 제189조, 보험업법시행령 제99조, 보험업감독규정 제9-14조 등을 위반하는 경우
3. 손해사정사 또는 손해사정업자가 보험계약자와 분쟁을 야기하거나, 손해사정 미이행 및 불완전 이행을 고의 또는 중과실로 초래한 경우

⑦ 보험회사, 보험협회, 손해사정사 또는 손해사정업자 단체는 위탁실무의 공정성과 관련된 사안을 논의하기 위하여 손해사정 협의체를 구성 및 운영할 수 있다.

제6조(손해사정사 선임 관련 안내) ① 보험회사는 청구권이 손해사정 대상에 해당하는 경우 손해사정을 착수하기 이전에 다음 각 호의 사항을 보험계약자 등에게 안내하여야 한다. 보험회사는 보험계약자 등이 손해사정사 선임 관련 내용을 알 수 있도록 서면, 문자메시지, 전자우편, 팩스 또는 그밖에 이와 유사한 방법을 통해 적극적으로 안내해야 한다.

1. 보험계약자 등이 보험업법 제185조제1항제2호 및 보험업감독규정 제9-16조제2항 및 제4항에 따라 따로 손해사정사를 선임할 수 있다는 사실
2. 보험업감독규정 제9-16조제5항에 따른 손해사정 비용 부담에 관한 사항

3. 보험계약자 등이 따로 손해사정사를 선임하지 않은 경우 보험회사에 소속된 손해사정사 또는 보험회사와 위탁계약이 체결된 손해사정업자가 손해사정을 하게 된다는 사실
 4. 보험계약자 등이 보험업법 제185조제1항제2호에 따라 손해사정사를 선임하려는 경우 보험회사의 동의기준
 5. 보험계약자 등이 선임한 손해사정사의 업무 요건
- ② 보험회사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 보험회사에 소속된 손해사정사 또는 보험회사와 위탁계약이 체결된 손해사정업자가 업무를 진행한다는 사실을 안내하고 즉시 손해사정 업무를 착수할 수 있다.
1. 보험계약자 등이 제1항에 따른 손해사정사 선임 관련 안내일로부터 3영업일 내에 선임 관련 의사표시를 하지 않은 경우
 2. 손해사정 지연시 사고현장 훼손·손해 확대 등 피해가 예상되는 경우로서 제1항에 따른 선임 관련 안내시 보험회사에 소속된 손해사정사 또는 보험회사와 위탁계약이 체결된 손해사정업자가 업무를 진행한다는 사실에 대해 보험계약자 등의 동의를 얻은 경우
- ③ 보험계약자 등이 손해사정사 최초 선임 관련 안내일로부터 3영업일 내에 손해사정사 선임 여부 회신 기한 연장을 요청한 경우에 한해 제3항의 선임 관련 의사표시 기한을 안내일로부터 10영업일로 할 수 있다. 단, <별표 2>의 제8호에 해당하는 경우에는 제2항의 선임 관련 의사표시 기한을 연장하지 아니한다.

제7조(손해사정사 선임 관련 표준동의기준 등) ① 보험회사는 보험계약자 등이 보험업감독규정 제9-16조제2항에 따라 손해사정사의 선임의사를 통보한 경우, 같은 규정 제3항을 고려하여 동의 여부를 결정한다.

② 보험업감독규정 제9-16조제3항제4호의 표준동의기준은 <별표 2>와 같다.

③ 보험회사가 보험계약자 등으로부터 손해사정사 선임의사를 통보받은 날로부터 3영업일 내에 보험계약자 등에게 동의여부를 회신하지 않은 경

우 선임요청에 동의한 것으로 간주한다.

- ④ 보험회사는 보험계약자 등의 손해사정사 선임에 동의한 경우와 관련하여 손해사정사가 제출한 손해사정 업무 결과 등 객관적인 평가자료에 근거하여 그 업무에 소요되는 필요 비용을 고려한 합리적인 보수 산정·지급 체계를 설계하여야 한다.

제8조(손해사정사 재선임 요청 등) ① 보험회사는 보험계약자 등이 선임하고자 하는 손해사정사가 보험업감독규정 제9-16조제3항제1호부터 제3호의 요건 중 하나 이상 충족하지 않거나 <별표 2>의 제1호 내지 제7호 중 하나에 해당하는 경우 다른 손해사정사의 선임을 요청할 수 있다.

- ② 제1항의 규정은 보험계약자 등이 손해사정사를 선임한 이후에도 동일하게 적용한다. 이 때 제1항의 “<별표 2>의 제1호 내지 제7호”를 “<별표 2>의 제1호 내지 제5호”로 본다.

- ③ 보험회사는 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우 보험회사에 소속된 손해사정사 또는 보험회사와 위탁계약이 체결된 손해사정업자가 업무를 진행한다는 사실을 안내하고 손해사정 업무를 착수할 수 있다.

1. 보험계약자 등이 제1항 및 제2항에 따른 재선임 요청일로부터 5영업일 이내에 재선임을 하지 않은 경우
2. 보험계약자 등이 최초로 손해사정사 선임 의사를 통보한 이후 선임 절차가 20일 이내(제6조제3항에 따라 보험계약자 등의 손해사정사 선임 관련 의사표시 기한이 10영업일이 된 경우 10일 이내) 완료되지 않는 경우

- ④ 보험계약자 등이 손해사정사에게 손해사정사의 업무범위를 벗어나는 보험금에 대한 화해·중재·합의 등 업무 수행을 요구하거나 요청한 사실이 확인된 경우 보험회사는 해당 손해사정사의 선임을 철회하고 보험회사에 소속된 손해사정사 또는 보험회사와 위탁계약이 체결된 손해사정업자가 업무를 진행한다는 사실을 안내하고 손해사정 업무를 착수할 수 있다.

제9조(손해사정사 선임 미동의 등 안내) ① 보험회사는 보험계약자 등의 손해사정사 선임 요청에 동의하지 않거나 제8조에 따라 재선임을 요청하는 경우 보험계약자 등에게 그 사유를 명확하게 설명하여야 한다.

② 제1항에 따른 안내는 서면, 문자메시지, 전자우편, 팩스 또는 그밖에 이와 유사한 방법으로 하여야 한다.

제10조(통계자료의 공시 등) 보험회사는 보험업감독규정 제9-16조제2항 제1호에 따른 선임 요청건수, 제7조제2항에 따른 손해사정사 선임 요청 시 동의 기준 및 미동의 건수·사유 등을 보험협회에서 정하는 기준에 따라 공시하여야 한다.

제11조(손해사정서의 작성) ① 보험회사는 보험계약자 등의 손해사정사 선임에 동의한 때 그 손해사정사에게 손해사정서 보정기준을 안내하여야 한다.

② 보험계약자 등이 선임한 손해사정사는 손해사정업자 단체가 보험협회의 의견을 수렴하여 마련한 “손해사정사 및 손해사정업자 표준업무기준(이하 ‘손해사정표준업무기준’)” 을 준수하여 손해사정서를 작성하여야 한다.

③ 보험회사는 손해사정서가 손해사정표준업무기준에 근거하여 작성되었는지 여부를 확인하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 모범규준은 2020년 1월 1일부터 시행하되, 시행 이전에 시범 시행기간을 운영한다.

제2조(규제의 재검토) 보험협회는 이 모범규준에 대하여 2021년 12월 31일까지 그 타당성을 검토하여 개정 또는 유지 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 모범규준은 2023년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 모범규준은 2024년 8월 30일부터 시행한다.

〈별표 1〉 보험회사의 위탁손해사정사 평가에 관한 기준 (제4조제2항 관련)

분 류		항 목	세 부 내 용(지표)
대 분 류	중 분 류		
손해사정 업무현황 (60)	서비스 만족도 (전문성) (30)	평균 처리기일 (등급별/유형별)	조사 의뢰시점부터 보고서 제출 시점(심사 - 지급 시점)까지의 평균 기일, 지연이자 등 (의료자문 기간 및 타 손해사정법인의 처리 기일 제외, 심사/조사 분리)
		접수건 대비 처리율	사고접수건/처리대상건 대비 실제 처리 비율, 미결 보유율, 30일초과 미결보유율(심사/조사 분리)
		지급기일 내 처리비율	종목별 심사절차에 따른 (약관상 지급기간 이내 신속 처리건)/(위탁 건수) 등 특정 기일내 처리율
		민원 현황 및 관리체계	처리건 대비 대내외(감독원) 민원 발생현황 및 처리결과, 민원 응대 및 보고체계 마련 및 운영 여부
		교육 프로그램	CS 및 민원사례, 손해사정사 및 보조인 등 교육 프로그램 운영 여부
		구상 환입 금액, 잔존물 평가 등	구상환입/잔존물 해당금액의 객관적 평가/회수와 관련된 내부통제기준, 과실비율·채권보전 등 사실 관계 및 권리 확인, 소송, 평가 오차, 환입 지연 등을 반영한 업무 평가
		손해사정 결과	약관 부합여부, 30일 초과 장기미결에 대한 처리 결과, 업무품질 관리 기준 운영여부
		조사/심사 정확도	최초 추산액 대비 오차 비율, 보정 비율/횟수(감독 규정 9-21조), 과다한 조정, 30일 초과건 관리 등
	내부통제 기준 (10)	내부통제기준	손해사정 표준업무기준 도입여부, 법규준수 및 사고예방 방안, 지급사유 조사/지급절차 투명성 등
		법규 위반	보험업법령, 금소법령 등 관계 법령의 위반 건수 및 내부 징계 건수
	보험사기 관련 (20)	요주의 병원 확인	허위·과잉 입·통원(입원적정성 확인) 및 허위 진단 병원에 대한 적발 실적 등 (보험사기에방모범규준 제12조의1제1항제1~4호)
		요주의 업체 확인	정비공장, 부품업체, 렌트업체 등 유관 업체 부당/과다 청구건 적발 실적 등
		공모자 적발	환자소개·알선, 사무장 병원 등에 대한 적발 및 연계 브로커 확인 실적 등 (보험사기에방모범규준 제12조의1제1항제5호)
		신규 사기 유형 탐지	새로운 유형의 보험사기 방법 확인 및 병원 적발 실적 등
		고지의무 위반 적발	약관상 보험계약 전(보험계약 후) 알릴 의무 적발 건수

회사 경영 현황 (40)	인적자원 (20)	손해사정사 비율	손해사정사 자격 보유 인원 및 보조인 대비 비율 등
		전문인 출신 비율	간호사, 임상병리사, 건축사, 경찰 등 관련 전문 분야 출신 인원 비율
		평균 근속기간	손해사정 종류별 3년차 이상 유경력자의 보유 비율
		직무 교육 실시비율	전체 인력 대비 교육 이수자 비율, 업무사례 전파 및 전문인력 양성 프로그램 운영 여부
		특별조사역량	해외조사 및 특수물건 조사 실적 등
	경영 안정성 (10)	신용평가등급	기업신용평가 결과 제출(공신력 있는 신용평가 결과)
		재무상태	자본금, 매출액, 영업손익, 당기손익 등 재무상태
		지점 보유현황	주요 광역시 및 도별 지점 현황 등 전국 네트워크 운영 효율성 및 업무연계 현황
	인프라 (10)	IT 보안	IT인력 전문성, 정보 보안 시스템(출력 보안프로그램, 시스템 / PC보안, 방화벽, 내부/외부 망분리, 매체 제어 프로그램, APT 등)
		고객정보보호	개인정보 보안관리(개인정보 보안관리 매뉴얼, 고객정보 관련 교육여부, 개인정보 암호화, 개인정보 처리 및 폐기 방법 및 점검 방법)

※ 활용 · 작성시 주의사항

1. 분류단위(대분류/중분류)의 기본 배점은 준수, 항목별 배점 및 세부내용(지표) 등의 기준은 회사 내부적으로 마련
2. 분류단위(대분류/중분류)는 위탁평가지표에 모두 포함하되, 중분류 단위별로 항목은 반드시 2가지 이상 평가함
3. 평가 후보에 적용할 수 없는 항목은 검토를 통하여 중분류 해당 대체 항목으로 변경 가능
4. 위탁 업무성격에 따라 평가 취지를 구현하기 위하여 세부내용(지표)을 변경 가능

〈별표 2〉 표준동의기준 (제7조제2항 관련)

보험계약자 등이 손해사정 대상에 해당하는 보험금 청구 건에 대해 손해사정사를 선임하려고 보험회사에 알리는 경우 보험회사는 원칙적으로 이에 동의하여야 한다. 다만, 보험회사는 아래 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 보험계약자 등의 손해사정사 선임요청에 대하여 동의하지 않을 수 있다.

1. 손해사정사가 선임 요청일 기준 최근 5년 내 손해사정 업무 관련 보험 관련 법규(보험업법·시행령·시행규칙·감독규정 등)를 위반한 사실과 관련하여 감독당국으로부터 제재를 통지받거나 보험회사로부터 2회 이상 서면 또는 전자문서로 경고(시정요구 등)를 받은 이력이 있는 경우
2. 손해사정사가 선임 요청일 기준 최근 5년 내 손해사정 업무 관련 보험사기방지 특별법, 형법, 변호사법, 개인정보·신용정보 관련 법규를 위반한 사실과 관련하여 사법기관 또는 감독당국으로부터 처벌 또는 제재를 통지받거나 보험회사로부터 2회 이상 서면 또는 전자문서로 경고(시정요구 등)를 받은 이력이 있는 경우
3. 손해사정사가 선임 요청일 기준 최근 5년 내 감독규정 제9-16조제5항에 따라 보험회사가 보수를 부담한 계약과 관련하여 보험계약자 등에게 추가적인 보수를 요구하거나 이를 수취한 사실이 확인된 경우
4. 해당 손해사정사에 대하여 보험사기 인지 보고가 되어 조사가 개시되었거나 수사기관에서 수사절차가 진행 중인 경우
5. 손해사정사가 손해사정사의 업무범위를 벗어나는 보험금에 대한 화해·중재·합의 등 업무를 수행하기로 약속한 사실 또는 수행 중인 사실이 확인되는 경우
※ (예시) 변호사법 제109조에서 금지하는 비변호사의 법률사무(화해·중재 등), 보험업감독규정 제9-14조에 따른 금지행위(보험금에 대한 합의·절충) 등
6. 보험회사가 선임 동의 여부를 판단하기 위해 손해사정사에게 평가를 위한 자료 제공을 요청하였으나 손해사정사가 선임 동의 기한까지 자료를 제공하지 않는 경우
7. 손해사정사가 제7조제4항에 따른 보수에 대해 동의하지 않은 경우
8. 자동차사고의 경우 발생한 손해를 정비업체, 의료기관 등을 통해 지급보증하거나, 관련 법규에 따라 정해진 보험금을 지급하는 경우*

* (예시) 자동차손해배상보장법 및 표준약관에 따라 계산된 보험금을 지급하는 대차료, 위자료 등